



Gomsalati, SH
NOTARIS

S.K. MEN. KEH. RI NO. C-366/HT.03.01 - TH. 1999
Tgl. 17 Februari 1999

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DAERAH KERJA SELURUH KABUPATEN ACEH UTARA

Kantor / Rumah : Jln. Sukaramai No. 12
Telp. (0645) 43337
Lhokseumawe



Akte Ttg. 20 Februari 2008

Nomor: 64

.....PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.....
.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 64

-- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal Duapuluh Februari Duaribu Delapan -----
(20-02- 2008) -----

-- Pukul. 14.15 WIB (Waktu Indonesia Barat) -----

-- Berhadapan dengan saya, Nyonya GOMSALATI, Sarjana Hukum, Notaris
di Lhokseumawe, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan
akan disebut pada bagian akhir akte ini : -----

--- Nyonya **MARLIAH** atau disebut juga **Hajjah MARLIAH**, lahir di ---

Leupe, pada tanggal 01 Juli 1964, bertempat tinggal di Kabupaten ----

Aceh Utara, Kecamatan Matang Kuli, Desa Gampong -----

Alue Bungkoh, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108054107640121, Warga
Negara Indonesia. -----

Untuk sementara waktu berada di Lhokseumawe. -----

-- Menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri dalam kedudukannya sebagai ketua -----

b. Selaku Kuasa sebagaimana ternyata dalam Kuasa yang dimuat dalam ----

Berita Acara Rapat YAYASAN " PANTI ASUHAN CUT MEUTIA ----

KAFILUL YATIM ", tanggal 27 September 2007, karenanya syah ----

mewakili bertindak untuk dan atas nama : -----

-- Tuan **H.MUHAMMAD** atau disebut juga haji **MUHAMMAD** -----

JEUNIB, Lahir di Bireun, pada tanggal 12 Mei 1955, Pedagang, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Matang Kuli,

Desa Gampong Alue Bungkoh, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108051205550001, -----

Warga Negara Indonesia. -----

| -- Tuan **TGK H ISMAIL** atau disebut juga **TENGKU HAJI ISMAIL**, --

Lahir di pucok Alue Pirak, pada tanggal 01 Juli 1960, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Matang Kuli, Desa -----



Pucok Alue Pirak.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108050107600177, Warga Negara Indonesia.

-- Tuan MUKHLISIN atau disebut juga TENGKUMUKHLISIN, lahir di Alue Bungkoh, pada tanggal 04 November 1996, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Pirak Tirau, Desa Garapong----- Alue Bungkoh,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108050107960240, Warga Negara Indonesia.

-- Tuan RIKA ABDULLAH atau disebut Juga TENGKU ABDULLAH, lahir di Leupe, pada tanggal 01 Juli 1972, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Matang Kuli, Desa Gampong ----- Alue Bungkoh.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108050107720208, ----- Warga Negara Indonesia.

-- Tuan ZULKHAIRI atau disebut juga TENGKU ZULKHAIRI, lahir di Ara Tonton, pada tanggal 19 Mei 1985, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Matang Kuli, Desa Ara Tonton Moncrang.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1108050702800002, ----- Warga Negara Indonesia.

-- Nona CUT USWATUN HASANAH, Lahir di Bayu, Pada tanggal 08 Mei 1990, Pelajar, bertempat tinggal di Pemerintah Kota ----- Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Desa Kampung Jawa, Jalan -- Pelabuhan Lorong Pardede.

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1173025404790002, ----- Warga Negara Indonesia.

Dari dan dengan demikian untuk dan atas nama nama YAYASAN -- " PANTI ASUHAN CUT MEUTIA KAFILUL YATIM " yang ----

didirikan dengan akte Nomor 48, tertanggal 31 Agustus 1992, yang ---
dibuat dihadapan Almarhum Tuan **ABDUL HAMID MUHAMMAD**
SAID, Sarjana Hukum, Pada Saat itu Notaris di Lhokseumawe. -----

-- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----

| a. Bahwa telah diadakan rapat **YAYASAN PANTI ASUHAN CUT** -----

| **MEUTIA KAFILUL YATIM** bertempat di Kabupaten Aceh Utara, -----

| Kecamatan Pirak Timu, Gampong Alue Bungkoh. Tanggal -----

| 27 September 2007. -----

| b. Bahwa Agenda Rapat adalah : -----

| -- Merubah Anggaran Dasar Yayasan agar sesuai dengan Undang-Undang
| nomor : 46 tahun 2006 tentang Yayasan. -----

| -- Mengganti nama Yayasan. -----

| -- Mengangkat Organ Yayasan untuk periode tahun 2008 s/d 2013. -----

| -- Hal- hal lain yang timbul dalam Rapat. -----

| c. Bahwa Rapat adalah Qorum karena yang hadir telah sesuai dengan -----

| Anggaran Dasar Yayasan. -----

| d. Bahwa Rapat menyatakan telah meninggal dunia ditempat tinggalnya -----

| terakhir yaitu : -----

| 1. Tuan Doktorandus **ISMAIL HARUN** Sarjana Hukum, tanggal -----

| 21 Februari 2002, dengan Surat Keterangan Meninggal yang dibuat ---
| pada tanggal 27 September 2007. -----

| 2. Tuan **MUHAMMAD JACOB** atau disebut juga **TENGKU** -----

| **MUHAMMAD JACOB**, tanggal 30 Januari 2004, dengan Surat -----
| Keterangan Meninggal yang dibuat pada tanggal 27 September 2007. -

| 3. Tuan **BUDIMAN**, tanggal 05 Agustus 2006, dengan Surat -----

| Keterangan Meninggal yang dibuat pada tanggal 27 September 2007. -

| 4. Tuan **TARMIZI**, tanggal 08 Juli 2005, dengan Surat Keterangan -----

| Meninggal yang dibuat pada tanggal 27 September 2007. -----

| -- Bahwa dengan meninggal dunianya Tuan **ISMAIL HARUN**, Tuan -----



MUHAMMAD JACOB, Tuan BUDIMAN, Tuan TARMIZI. Maka -----
terjadi kekosongan pada Organ Yayasan, karenanya perlu mengangkat dan -----
menetapkan Organ Yayasan untuk periode tahun 2008 s/d 2013. -----

-- Bahwa sampai Rapat diadakan Anggaran Dasar Yayasan belum disesuaikan -----
dengan Undang-Undang Nomor :16 tahun 2001, tentang Yayasan. -----

-- Bahwa Rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

1. Mengangkat dan menetapkan Pengurus Yayasan untuk Periode tahun 2008

s/d 2013, dengan susunan sebagai berikut : -----

Pembina adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan TENGKU H. M. JEUNIB, -----

Anggota : Tuan TENGKU H. ISMAIL, -----

Pengurus adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Nyonya HAJJAH MARLIAH, -----

Sekretaris : Tuan TENGKU ZULKHAIRI, -----

Bendahara : Nona CUT USWATUN HASANAH, -----

Pengawas adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan TENGKU MUKHLISIN, -----

Anggota : Tuan TENGKU ABDULLAH, -----

2. Mengganti nama Yayasan yang semula bernama Yayasan Panti Asuhan -

Cut Meutia Kafilul Yatim, dan untuk selanjutnya bernama Yayasan -----

Panti Asuhan Kafilul Yatim. -----

3. Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan agar sesuai dengan Undang -

Undang Nomor : 16 tahun 2001, tentang Yayasan. -----

-- Bahwa selain hal tersebut tidak ada lagi yang lain yang diputuskan oleh -----
Rapat. -----

-- Sehubungan dengan hal tersebut penghadap berdasarkan Kuasa tersebut, -----
dengan ini menyatakan kepada saya, Notaris mengukuhkan hasil keputusan Rapat
tersebut, kedalam Akte Notaris. -----

-- Selanjutnya Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan -
ini Merubah Seluruh Anggaran Dasar Yayasan agar sesuai dengan Undang -



Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sehingga untuk selanjutnya ----
harus dibaca dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN "PANTI ASUHAN KAFILUL YATIM"
berkedudukan di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Matang Kuli, Desa Alue
Bungkoh Pirak, dengan Cabang-cabang ditempat lain yang ditetapkan oleh ---
pengurus. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor Cabang atau perwakilan ditempat lain, baik --
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan ---
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang : -----
- a. Sosial : -----
 - b. Kemanusiaan : -----
 - c. Keagamaan : -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Dalam bidang sosial : -----
 - a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal dari tingkat Taman Kanak-
Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi -----
 - b. Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wreda. -----
 - c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium. -----
 - d. Pembinaan olah raga -----
 - e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan. -----
 - f. Studi banding. -----
2. Dalam bidang kemanusiaan : -----
 - a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang. -----

- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan.---
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.-----
- e. Memberikan perlindungan konsumen.-----
- f. Melestarikan lingkungan hidup.-----

3. Dalam bidang keagamaan.-----

- a. Mendirikan sarana ibadah.-----
- b. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah.-----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.-----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan.-----
- e. Melaksanakan syiar keagamaan.-----
- f. Studi banding keagamaan.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan --- dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat :-----
 - b. Wakaf,-----
 - c. Hibah,-----
 - d. Hibah wasiat dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan - dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan --- tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

1. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari

a. Pembina :

b. Pengurus :

c. Pengawas :

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut
 - a. Meninggal dunia.



- b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana ----
diatur dalam pasal 7 ayat (7).-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku.-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina.-----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan (Curatele) -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan.-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang -
undang yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau
anggota Pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi :-----
 - a. Memutuskan mengenai perubahan Anggaran Dasar Yayasan.-----
 - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota
Pengawas .-----
 - c. Menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar -----
Yayasan.-----
 - d. Mengesahkan progam kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
 - e. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran -----
Yayasan. -----
 - f. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan.-----
 - g. Menunjuk Likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Pembina wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap tahun sekali -----
yakni paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku -----
selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan. Pembina dapat pula



mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang anggota pembina atau dua orang pengurus atau seorang anggota - pengawas.-----

2. Panggilan rapat Pembina dilakukan secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan --- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu, tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat ----- kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam Wilayah Hukum Republik ----- Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak --- mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika ketua Pembina tidak --- hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang --- yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan Surat kuasa.-----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -- apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak --- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus --- dilakukan paling lambat dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari --- dan paling lambat 21 (Duapuluh satu) hari sejak Rapat Pembina -----

- pertama -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (Satu per dua) jumlah -
anggota Pembina -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat --
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (Satu per dua)
jumlah suara yang sah -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak ---
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) Suara --
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal ---
hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali ketua rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh -----
Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat -----
7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (Enam) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat -----
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai --
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -
Pembina -----

10. Dalam hal hanya 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil
putusan yang sah dan mengikat.....

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus,
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan.
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan.



PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.... yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Sekretaris, dan.
 - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang -- diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan ---- yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah ---- dalam melakukan pengurusan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan -- putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ----- tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu -- 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus ----- Yayasan. -----
 - a. Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri. Pembina dan -- pengawas dan -----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling -- lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk ----- sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat -- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan ----- penggantian pengurus yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengawas atau pelaksana -- kegiatan. -----

Pasal 15

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia :
2. Mengundurkan diri :
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun :
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina :
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagungkan / membebani kekayaan Yayasan.



- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan -----
Yayasan, Pembina, pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seorang ----
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f
harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- **Pasal 17** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat yayasan sebagai penjamin hutang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, ---
Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ----
pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya --
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. --
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ----
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ---
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris
Umum tidak bisa hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya ----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang --
diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya --
ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----



5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya --- ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan ---- kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh ---- Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk pembuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih ---- wakil atau kuasanya berdasarkan Surat Kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana kegiatan --- Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang ----- perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ---- dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan --- Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan tersebut ----- berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan --- Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. -----
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang ----- jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota ----- Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ----- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan ---- tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----- Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----- kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus diadakan di tempat lain dalam Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari Rapat diselenggarakan.

d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengurus. -----

Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitungkan dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akte Notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
4. Dalam hal semua jabatan pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahu secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal penggantian pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tigapuluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----
1. Meninggal Dunia. -----
 2. Mengundurkan diri. -----
 3. Bersalah melakukan Tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina. -----
 5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan -- tugas untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan
 - b. Memeriksa dokumen. -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau -----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih -- Pengurus, apabila pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahu secara tertulis kepada yang ---- bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian ---- sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis Kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima -- oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib ----

memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan ----
membela diri. -----

8. Dalam jangka waktu 7(tujuh) hari sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 7 (tujuh), Pembina dengan keputusan rapat Pembina ----
wajib : -----

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau -----

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi -----
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara -
Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----

2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili ---
pengawas. -----

3. Panggilan rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara -----
langsung, atau melalui surat, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum Rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara ---
rapat. -----

5. Rapat pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat -----
Kegiatan Yayasan. -----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat -----
Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang hadir. -----

3. Satu orang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam --
Rapat Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----
tercapai, maka dapat diadakan Pemanggilan Rapat pengawas Kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus --
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan
paling lambat 21 (Duapuluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat -----
Pengawas pertama. -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) jumlah ----
pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, -
maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua)
Jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan ----
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ----
Ketua rapat dan 1 (satu) orang Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh -
Rapat sebagai sekretaris Rapat. -----

7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila ----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akte Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas memberikan Persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul ----
tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat -
pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah Rapat yang diadakan oleh Pengurus dan pengawas ---
untuk mengangkat Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (Tigapuluh) hari terhitung sejak --
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, -
paling lama 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan -
acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat -----
kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat -----
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan ---
hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang ----
dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat -
Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam -----
Rapat gabungan berdasarkan Surat Kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas yang
diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara Abstain dan suara yang tidak sah tidak dikeluarkan dan dianggap tidak -
ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah -----
anggota pengurus. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak -----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan Kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus ---
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -----
dan paling lambat 21 (Duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan
pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah -----
Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -- paling sedikit 2/3 (Dua per -tiga) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ---- dalam Rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (Satu) orang anggota Pengurus atau ---- anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -- yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila ---- Berita Acara Rapat dibuat dengan akte Notaris. -----
7. Anggota pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan -- yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua ----- Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua ----- Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menanda tangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai -- kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

-----TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -- 31 (tigapuluh satu) Desember. -----
2. Pada Akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk Pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akte -- pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (Tigapuluh Satu) Desember 2008. --

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya Tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan Tahunan wajib ditanda tangani oleh pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda tangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina tersebut kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.

6. Keputusan Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila diambil berdasarkan ---
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang -----
diwakili. -----

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akte Notaris dan dibuat dalam --
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan -----
Tujuan yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan --
Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan -----
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan curator. -----

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau
lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidak mampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan
yayasan lain ; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya -
sejenis atau ; -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan ---
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan ----
kesusilaan . -----

3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada -----
Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat -
Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota --
Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah ---
anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan ---
yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan ---
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) -----
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari Yayasan -
yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. ----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina ----
masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta ----
penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30
(tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar
yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, --
maka akte perubahan Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada -----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan --
dengan dilampiri akte penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
Anggaran dasar berakhir. -----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau
tidak tercapai. -----

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan -----

alasan : -----

1. Yayasan melanggar ketertiban Umum dan kesusilaan. -----

2. Tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pailit atau -----

3. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya -----

setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf

b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai -----

likuidator. -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, --
kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar --
dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga --
menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang --
undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, --
pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan
Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung ---
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan ---
proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau curator dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tigapuluh) hari
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil --
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau curator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran ----
Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ----
Ketiga -----

----- CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang ----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ----
diserahkan kepada badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama ---
dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang
yang berlaku bagi badan Hukum tersebut -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain--
atau kepada badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ---
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan Penggunaannya ----
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini -
akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 --
ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, ---
Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----
a. Pembina adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan TENGKU H. M. JEUNIB, tersebut : -----

Anggota : Tuan TENGKU H. ISMAIL, tersebut : -----

b. Pengurus adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Nyonya Hajjah MARLIAH, tersebut : -----

Sekretaris : Tuan TENGKU ZULKHAIRI, tersebut : -----

Bendahara : Nona CUT USWATUN HASANAH, tersebut : -----

c. Pengawas adalah sebagai berikut : -----

Ketua : Tuan TENGKU MUKHLISIN, tersebut : -----

Anggota : Tuan TENGKU ABDULLAH, tersebut : -----

3. Pengangkatan Anggota Pembina Yayasan, Anggota Pengurus Yayasan dan ---

anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akte Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang ----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda tangani semua permohonan dan ----- dukomen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-- Dari segala sesuatu yang disebut diatas, maka dibuatlah : -----

AKTE INI

-- Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Lhokseumawe pada hari, tanggal, --- bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya SUMIATI, Lahir di Tanjung Pura, Pada tanggal 05 Maret 1966, Pegawai ----- Notaris, bertempat tinggal di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Muara Satu, Desa Blang Pulo, Dusun Arongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 1173044500366001. Warga Negara Indonesia dan Nona IDAWATI, --- Lahir di Mon Geudong, Pada Tanggal 02 Oktober 1983, Pegawai Notaris, -----

bertempat tinggal di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Kecamatan Muara Dua, ----
Desa Meunasah Mee, Dusun Kumbang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 1173014210840001, Warga Negara Indonesia, sebagai saksi - saksi. ----
-- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, -
maka segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan memakai Lima perubahan yaitu : -----
-- Tiga karena tambahan, Satu karena coretan dengan gantian dan Satu karena ----
coretan tanpa gantian. -----
-- Minit akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya -----
-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



NOTARIS TERSEBUT

Gomsalati

(GOMSALATI, S. H)